

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2983/2533

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

โจทก์

นายพร ชำบ่าเหน็ด กับพวก

จำเลย

นายพร ชำบ่าเหน็ดหรือชาบ่าเหน็ด ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

กรุงเทพมหานคร ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 81 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายจำนวน 25,771.46 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงิน 23,973.25 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 128,855.23 บาท และดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 119,866.23 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 80,79)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 2 ไว้ระหว่างฎีกาได้ ส่วน
จำเลยที่ 1 ถ้าหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 7 ปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 1 ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้องของจำเลยที่ 1

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 2 ไว้ระหว่างฎีกาได้ ส่วน
จำเลยที่ 1 ถ้าหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 7 ปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 1 ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้องของจำเลยที่ 1

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-อุระ หวังอ้อมกลาง-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ